Xi'an Jiao tong-Liverpool University

西交利物浦大學

MODULE CODE	EXAMINER	DEPARTMENT	TEL
CCT008		CCTC	

SECOND SEMESTER 2022-2023 FINAL EXAMINATION

BACHELOR DEGREE – Year 1

Law and Morality

Duration: 2 Hours

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1、 **Total marks available are 100.**

2、 **Answer all questions.**

3、 **The number in the bracket on the right indicates credits for each question.**

4、 **Answers should be written in the answer sheet.**

《法律与道德》期末试题

一、单选题（2’×25=50）（请同学们将选择题答案在答题本上 5 个一组横着写，如：1-5 AAAAA,6-10 BBBBB）

二、 简答题（5’×4=20）

1. 简述犯罪中止和犯罪未遂的差异。

2. 简述什么是正当防卫及其成立条件（可举例说明）。

3. 简述抢劫罪与抢夺罪的主要区别。

4. 试述民事行为能力的分类。

三、案例分析(10’×2=20)

案例一：

案情：甲、乙为同事关系，交往较深，一日，乙因其妻重病住院治疗，甲同乙一同前往医院，因尚差住院费 8000 元，甲便替乙垫付，当时未约定还款日期。数月后，乙拿 8000 元归还甲，甲说："你现在比较困难，你先用着，以后再说。"乙表示感谢。四年过后，甲、乙之间因工作发生口角，甲要求乙归还欠款 8000 元，乙认为此笔钱甲已经赠与给乙，所以不予归还，同时认为，即便是借款合同，诉讼时效也已经经过。

问题：

1. 甲、乙之间存在的民事法律关系的性质是什么？（2 分）民事法律关系是否变更？请说明理由。（3 分）

2. 《民法典》中规定的普通诉讼时效为几年？（1 分）甲是否有权请求乙归还此笔欠款，乙是否应归还？请说明理由。（4 分）

案例二：

案情：高某(男)与钱某(女)在网上相识，后发展为网恋关系，其间，钱某知晓了高某

一些隐情，并以开店缺钱为由，骗取了高某 20 万元现金。

见面后，高某对钱某相貌大失所望，相处不久更感到她性格古怪，便决定断绝关系。但钱某百般纠缠，最后竟以公开隐情相要挟，要求高某给予 500 万元补偿费。高某假意筹钱，实际打算除掉钱某。

随后，高某找到密友夏某和认识钱某的宗某，共谋将钱某诱骗至湖边小屋，先将其掐昏，然后扔入湖中溺死。事后，高某给夏某、宗某各 20 万元作为酬劳。

按照事前分工，宗某发微信将钱某诱骗到湖边小屋。但宗某得知钱某到达后害怕出事后被抓，给高某打电话说："我不想继续参与了。一日网恋十日恩，你也别杀她了。"高某大怒说："你太不义气啦，算了，别管我了!"宗某又随即打钱某电话，打算让其离开小屋，但钱某手机关机未通。

高某、夏某到达小屋后，高某寻机抱住钱某，夏某掐钱某脖子。待钱某不能挣扎后，二人均误以为钱某已昏迷(实际上已经死亡)，便准备给钱某身上绑上石块将 其扔入湖中溺死。此时，夏某也突然反悔，对高某说："算了吧，教训她一下就行了。"高某说："好吧，没你事了，你走吧!"夏某离开后，高某在钱某身上绑石 块时，发现钱某已死亡。为了湮灭证据，高某将钱某尸体扔入湖中。

高某回到小屋时，发现了钱某的 LV 手提包(价值 5 万元)，包内有 5000 元现金、身份证和一张储蓄卡，高某将现金据为己有。

三天后，高某将 LV 提包送给前女友尹某，尹某发现提包不是新的，也没有包装，问："是偷来的还是骗来的"，高某说："不要问包从哪里来。我这里还有一张 储蓄卡和身份证，身份证上的人很像你，你拿着卡和身份证到银行柜台取钱后，钱全部归你。"尹某虽然不知道全部真相，但能猜到包与卡都可能是高某犯罪所得， 但由于爱财还是收下了手提包，并冒充钱某从银行柜台取出了该储蓄卡中的 2 万元。

问题：

请根据《刑法》相关规定与刑法原理分析高某、夏某、宗某和尹某的刑事责任(要求注重说明理由，并可以同时答出不同观点和理由)。

四、论述题（10'×1=10）

有法谚云："一次不公正的审判，比十次犯罪所造成的危害还要严重，因为犯罪不过弄脏了水流，而不公正的审判则败坏了水的源头。"

彭宇案发生后，引起媒体广泛关注。一审判决公布后，有媒体称“彭宇案让中国社会道德滑坡十年。”

结合以上言论，请谈谈司法判决对社会道德的影响。（开放性题目，言之成理、自圆其说即可）

End of Question Paper

Xi'an Jiao tong-Liverpool University

西交利物浦大學

MODULE CODE	EXAMINER	DEPARTMENT	TEL
CCT008		CCTC	

SECOND SEMESTER 2022-2023 RESIT EXAMINATION

BACHELOR DEGREE – Year 1

Law and Morality

Duration: 2 Hours

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1、 **Total marks available are 100.**

2、 **Answer all questions.**

3、 **The number in the bracket on the right indicates credits for each question.**

4、 **Answers should be written in the answer sheet.**

《法律与道德》期末补考试题

一、单选题（2’×25=50）（请同学们将选择题答案在答题本上 5 个一组横着写，如：1-5 AAAAA,6-10 BBBBB）

二、简答题（5’×4=20）

1. 简述紧急避险的概念与成立条件。

2. 列举刑事证据的种类（至少五类并简要阐述）。

3. 试举例说明善意取得。

4. 主刑包括哪些刑罚？

三、案例分析(10’×2=20)

案例一:

案情：某幼儿园聘请甲担任幼儿班教师，某日上午 9 时左右，幼儿班课间休息时，甲有事离开学校，几个幼儿在教室里玩耍，其中乙（5 岁）和丙（4 岁）因争夺位置而打斗，乙用石块将丙头部打破，而丙则用笔把乙脸戳伤。为此，丙花去医药费 6000 元，乙花去医药费 5000 元。

问题：

（1）脸部受伤的乙的医药费该由谁承担？为什么？

（2）学校要不要承担赔偿责任？为什么？

（3）甲要承担赔偿责任吗？为什么？

案例二：

甲乃 A 公司职工，因屡次违反公司纪律被开除，为报复该公司便将其利用工作机会偷来的盖有 A 公司合同专用章的空白合同书派上了用场。2019 年 10 月 2 日，甲用该合同书与 B 计算机公司签定了一份计算机买卖合同,约定以高于市场价 10%的价格(即每台 11000

元)向 B 计算机公司购买 1000 台 C 类计算机，交货日为 2019 年 12 月 1 日。合同签定 20 天后，在 B 公司就计算机运输事宜与 A 公司交涉时，被 A 公司以书面告知甲并非 A 公司的业务员且空白合同书也是偷来的。B 公司书面要求 A 公司必须履行合同，否则将起诉到法院。谁知风云突变，2019 年 11 月 3 日因世界上最主要的计算机内存条生产地发生地震，C 类计算机价格猛涨至每台 15000 元，于是 B 公司又书面通知 A 公司撤消该合同，但为 A 公司拒绝。试问

（1）此时该计算机买卖合同效力如何?

（2）B 公司书面要求 A 公司必须履行合同的行为是否产生法律效力?

（3）2019 年 11 月 3 日 B 公司书面通知 A 公司撤消该合同的行为是否产生法律效力?

四、论述题（10’×1=10）

法学家边沁使用了“功利主义”一词，并声称这是其信条的惟一表述。在《政府片论》序言中，边沁提出“最大多数人的最大幸福是正确与错误的衡量标准”。

请对此种标准做出你的评价。（开放性题目，言之成理、自圆其说即可）

End of Question Paper

Xi'an Jiao tong-Liverpool University

西交利物浦大學

MODULE CODE	EXAMINER	DEPARTMENT	TEL
CCT008		CCTC	

SECOND SEMESTER 2023-2024 FINAL EXAMINATION

BACHELOR DEGREE – Year 1

Ideological and Moral Cultivation and Basis of Law

Duration: 2 Hours

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1、 **Total marks available are 100.**

2、 **Answer all questions.**

3、 **The number in the bracket on the right indicates credits for each question.**

4、 **Answers should be written in the answer sheet.**

《思想道德与法治》期末试题

一、单选题（2’×25=50）（请同学们将选择题答案在答题本上 5 个一组横着写，如：1-5 AAAAA,6-10 BBBBB）

二、 简答题（5’×4=20）

1. 请简述刑法基本原则。

2. 何为表见代理？

3. 何为自首？

4. 请简述一般侵权行为的构成要件。

三、案例分析(10’×2=20)

案例一：

陈某因曾揭发他人违法行为，被两名加害人报复砍伤。陈某逃跑过程中，两加害人持刀追赶。途中，陈某多次拦车欲乘，均遭出租车司机拒载。当两加害人即将追上时，适逢一中年妇女丁某骑摩托车(价值 2 万元)缓速行驶，陈某当即哀求丁某将自己带走， 但也遭拒绝。眼见两加害人已经逼近，情急之下，陈某一手抓住摩托车，一手将丁某推下摩托车，导致丁某倒地，但未受伤害。陈某骑车逃走，骑至安全地方(离原地约 2 公里)停一会后，将摩托车推至山下摔坏。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）陈某强行开走丁某摩托车的行为如何定性？（4 分）

（2）陈某将摩托车推至山下摔坏的行为如何定性？（3 分）

（3）如果陈某将摩托车另售他人如何定性？（3 分）

案例二：

2023 年 5 月 7 日，A 公司法定代表人甲吩咐员工乙将一台已损坏的旧电脑扔掉。乙将

电脑扔到垃圾箱后，觉得与其扔了还不如修好卖掉，遂返回将电脑带回家修好。乙的朋友丙得知上述情况后，在 2023 年 6 月 5 日找到乙，请求乙将电脑送给自己，乙答应，并与丙约定一周后交付。丁听说乙有一台旧电脑，2023 年 6 月 8 日向乙表示愿意以合理价格购买，乙当即同意。因乙在电脑中的文件尚未完全备份，故双方约定乙借用电脑三天，三天后再交付给丁。2023 年 6 月 9 日，乙通知丙撤销赠与。

根据上述材料，回答下列问题并说明理由。

（1）A 公司是否丧失了电脑的所有权？（3 分）

（2）乙是否有权撤销赠与？（4 分）

（3）丁是否取得了电脑的所有权？（3 分）

四、论述题（10’×1=10）

请论述法治的内涵，并结合具体事例谈谈我国的法治现状。

（开放性题目，言之成理、自圆其说即可）

End of Question Paper

Xi'an Jiao tong-Liverpool University

西交利物浦大學

MODULE CODE	EXAMINER	DEPARTMENT	TEL
CCT008		CCTC	

SECOND SEMESTER 2023-2024 RESIT EXAMINATION

BACHELOR DEGREE – Year 1

Ideological and Moral Cultivation and Basis of Law

Duration: 2 Hours

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1、 **Total marks available are 100.**

2、 **Answer all questions.**

3、 **The number in the bracket on the right indicates credits for each question.**

4、 **Answers should be written in the answer sheet.**

《思想道德与法治》期末补考试题

一、单选题（2’×25=50）（请同学们将选择题答案在答题本上 5 个一组横着写，如：1-5 AAAAA,6-10 BBBBB）

二、简答题（5’×4=20）

1. 简述犯罪中止。

2. 法人及其成立条件。

3. 列举现行民事诉讼法规定的民事诉讼证据种类。

4. 刑事责任能力以及影响刑事责任能力的常见因素。

三、案例分析(10’×2=20)

案例一:

甲因犯盗窃罪被判处有期徒刑 5 年，并处罚金，2017 年 9 月 1 日刑满释放。2019 年 1 月 30 日，甲尾随独自回家的乙，强行进入乙家中，用胶带捆绑乙的双手，逼迫乙说出贵重财物存放地点，甲即去翻找。乙乘机将身体探出二楼窗户向邻居呼救，因双手被胶带捆住，失去平衡，坠楼摔死。甲见状空手逃离现场。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由:

（1）甲的行为应如何定罪？（3 分）

（2）甲的犯罪行为属于何种犯罪形态？（3 分）

（3）对甲确定刑罚时应考虑哪些情节？（4 分）

案例二：

2021 年春节过后，甲外出打工，将一祖传瓷瓶交由邻居乙保管。乙因结婚用钱，谎称瓷瓶为自己所有，将其按照市价卖给了丙，得款 1 万元。2021 年 7 月，乙见甲的房屋有倒塌危险，可能危及自己的房屋，遂以自己的名义请施工队加固甲的房屋。施工结束后，经

结算需要支付工程款 2 万元。2021 年底甲回村，因瓷瓶处分和工程款支付问题与乙发生纠纷。

结合上述材料，请回答下列问题：

（1）丙能否取得瓷瓶的所有权？为什么？（2 分）

（2）乙出售瓷瓶是否属于侵权行为？为什么？（2 分）

（3）施工队应向谁请求支付工程款？为什么？（3 分）

（4）乙聘请施工队为甲加固房屋的行为是否构成无因管理？为什么？（2 分）

四、论述题（10’×1=10）

试论政策与法律的作用以及两者的区别和联系。

（开放性题目，言之成理、自圆其说即可）

End of Question Paper